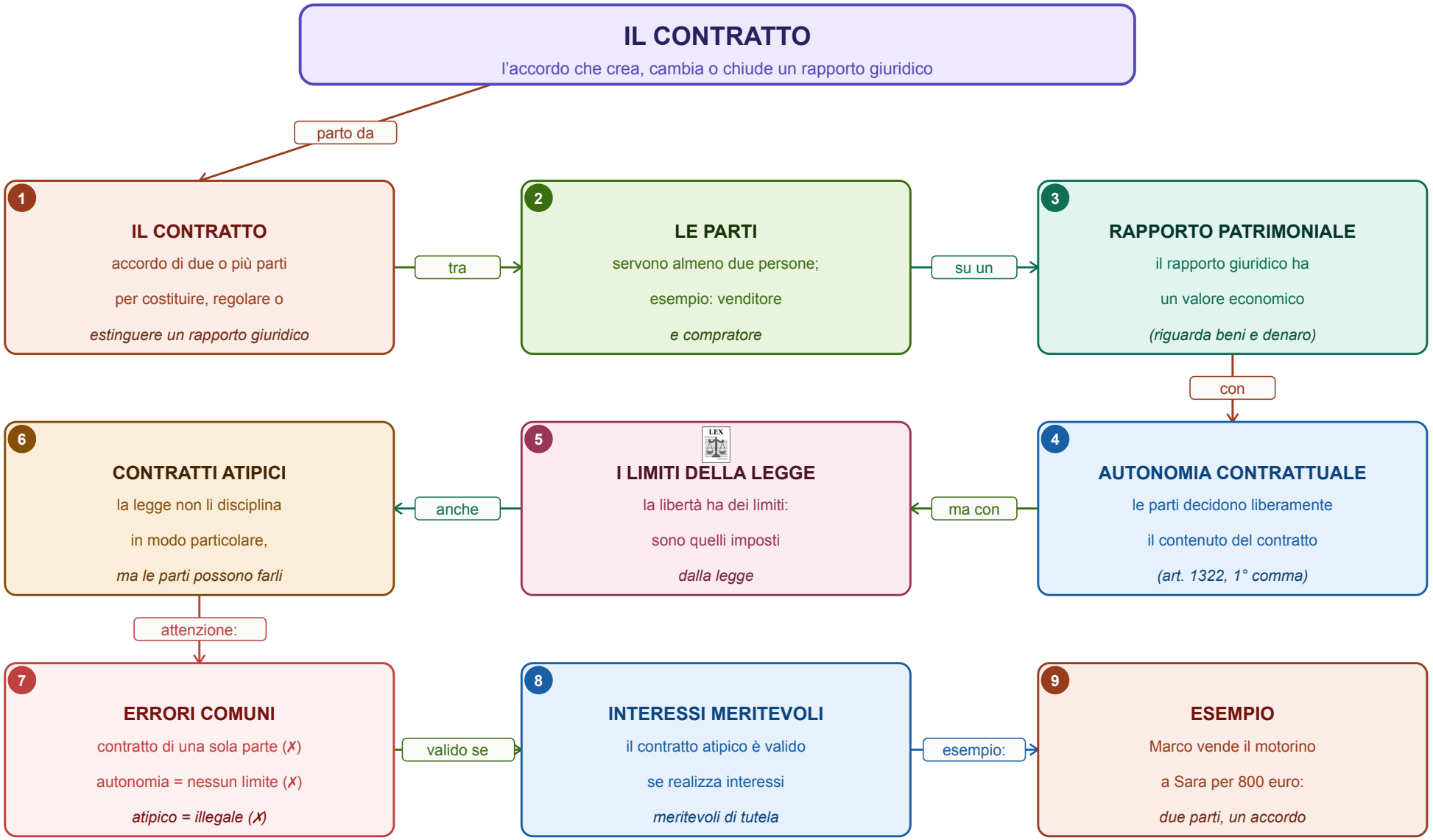
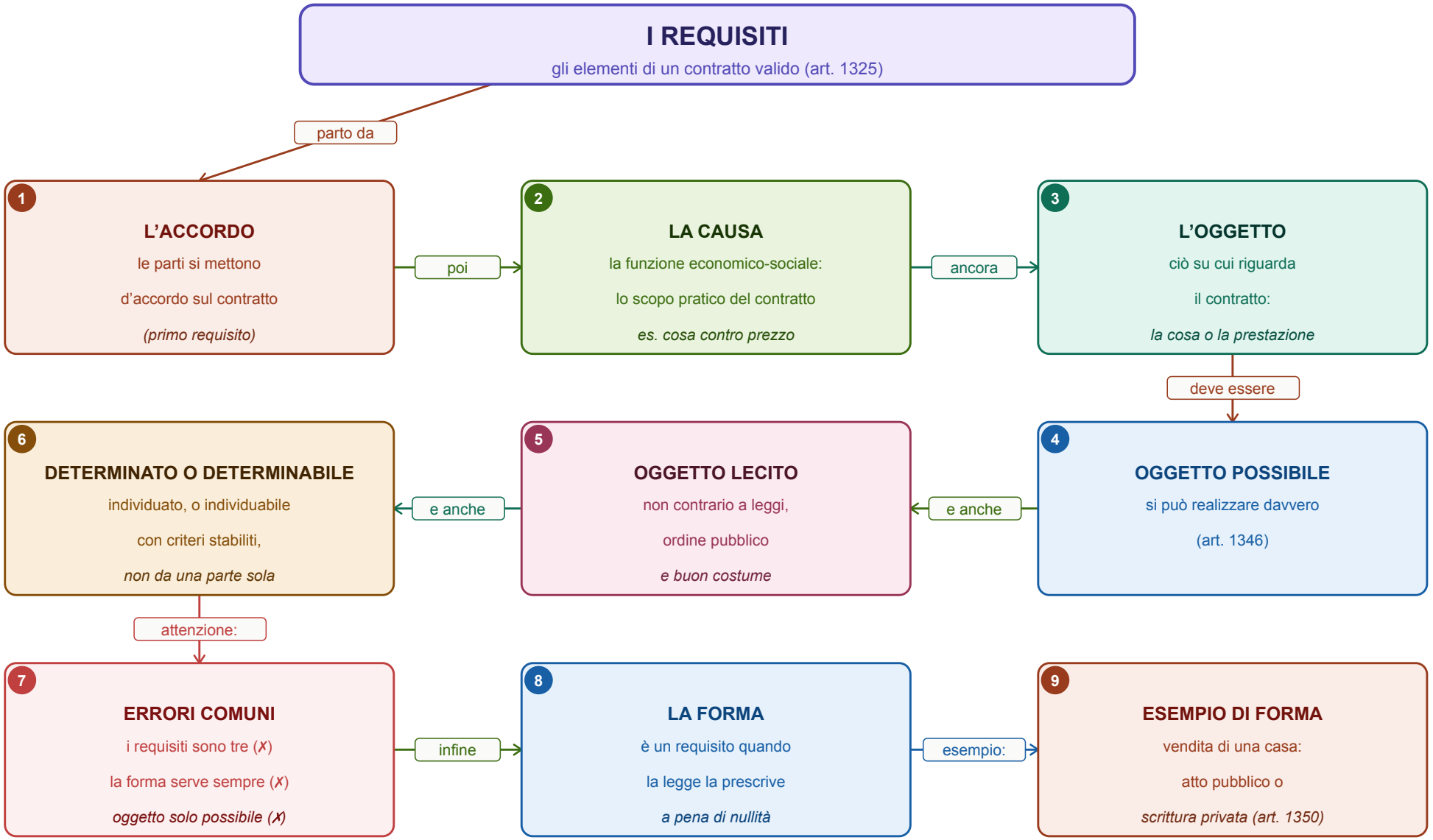
Mappa 1 di 8 · Che cos'è il contratto



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ Il contratto (1) è un accordo tra almeno due parti (2) su un rapporto patrimoniale (3).
→ Le parti sono libere (4), nei limiti della legge (5); i contratti atipici (6) valgono se meritevoli di tutela (8).

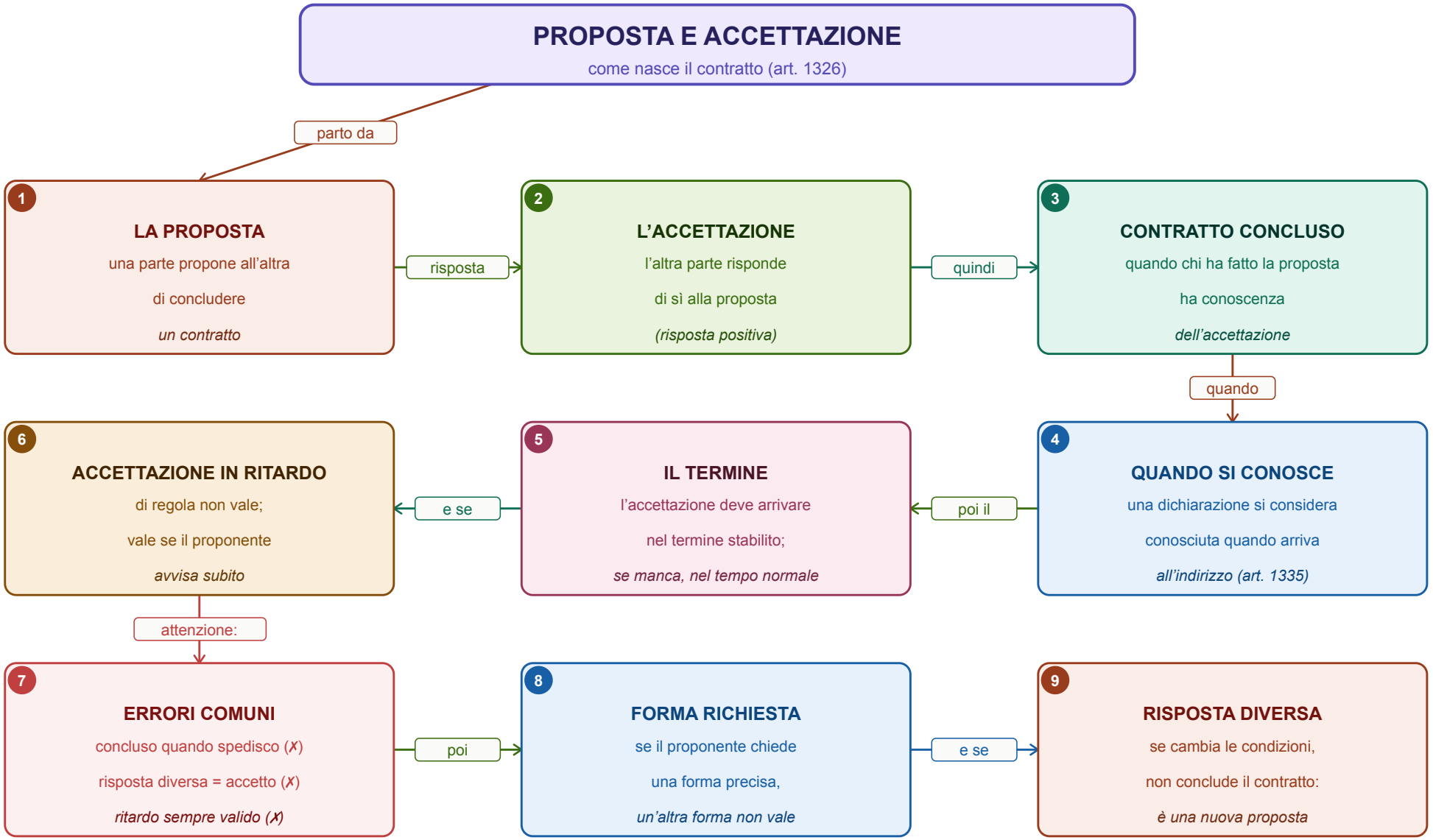
Mappa 2 di 8 · I requisiti del contratto



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ Quattro requisiti (art. 1325): accordo (1), causa (2), oggetto (3) e forma (8), se la legge la prescrive.
→ L'oggetto deve essere possibile (4), lecito (5), determinato o determinabile (6): art. 1346.

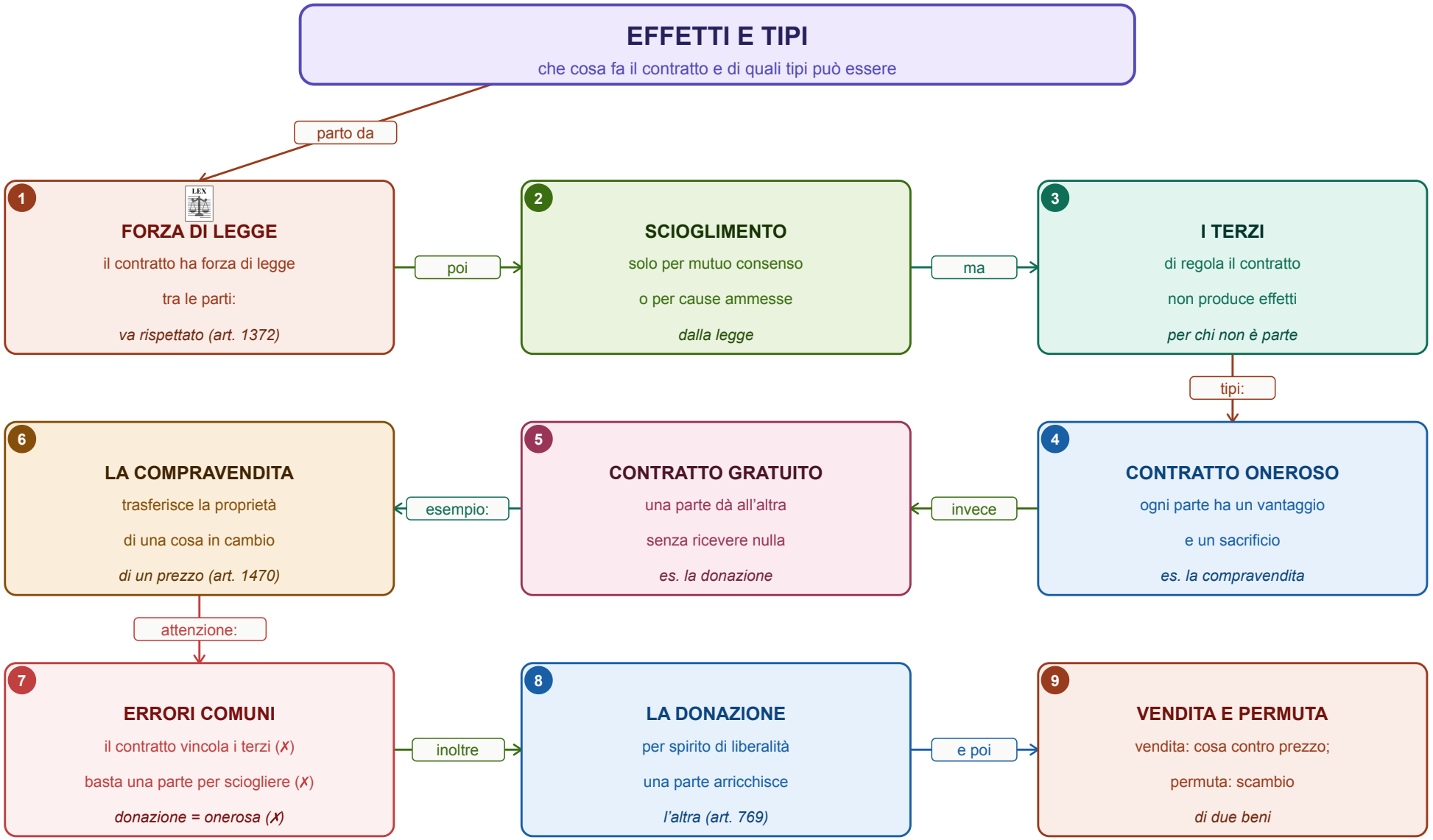
Mappa 3 di 8 · Come nasce: proposta e accettazione



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ Proposta (1) e accettazione (2): il contratto è concluso quando il proponente ne ha conoscenza (3).
→ Termine (5), ritardo (6), forma richiesta (8) e risposta diversa (9): casi dell'art. 1326.

Mappa 4 di 8 · Effetti e tipi di contratto



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ Il contratto è legge tra le parti (1): si scioglie solo per mutuo consenso o per legge (2), e di regola non vale per i terzi (3).
→ Oneroso (4): vantaggio e sacrificio, come la compravendita (6); gratuito (5): come la donazione (8).

Mappa 5 di 8 · La nullità

LA NULLITÀ

l'invalidità più grave del contratto (art. 1418)

parto da

1 — CHE COS'È

il contratto non può

produrre i suoi effetti

(è l'invalidità più grave)

quando

2 — NORME IMPERATIVE

contratto contrario a regole

che le parti non possono

cambiare: è nullo

oppure

3 — MANCA UN REQUISITO

accordo, causa, oggetto

o forma (se richiesta):

il contratto è nullo

o anche

4 — CAUSA ILLECITA

contraria a norme imperative,

all'ordine pubblico

o al buon costume

o

5 — OGGETTO NON VALIDO

non possibile, non lecito,

non determinato

né determinabile

esempio:

6 — CASO: CASA A VOCE



vendita di una casa

senza atto scritto:

manca la forma, è nullo

attenzione:

7 — ERRORI COMUNI

nullo = annullabile (✗)

solo una parte può chiederla (✗)

si prescrive in 5 anni (✗)

poi

8 — CHI LA FA VALERE

chiunque vi abbia

interesse

(art. 1421)

e

9 — IMPRESCRITTIBILE

l'azione non si prescrive:

si può proporre

in ogni momento (art. 1422)

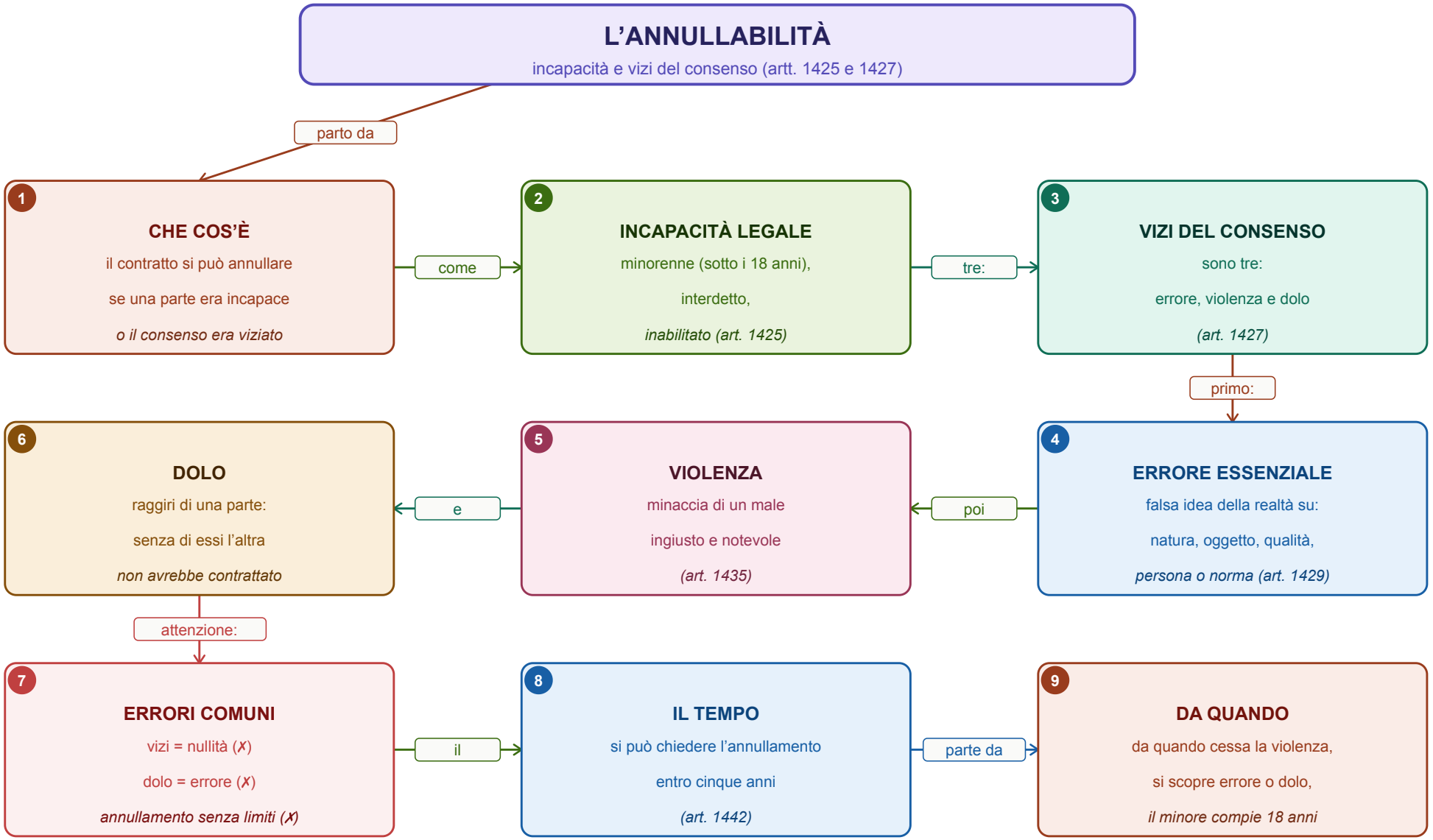
Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ È nullo se è contrario a norme imperative (2), se manca un requisito (3), se ha causa illecita (4) o oggetto non valido (5).

→ La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (8) e non si prescrive (9).

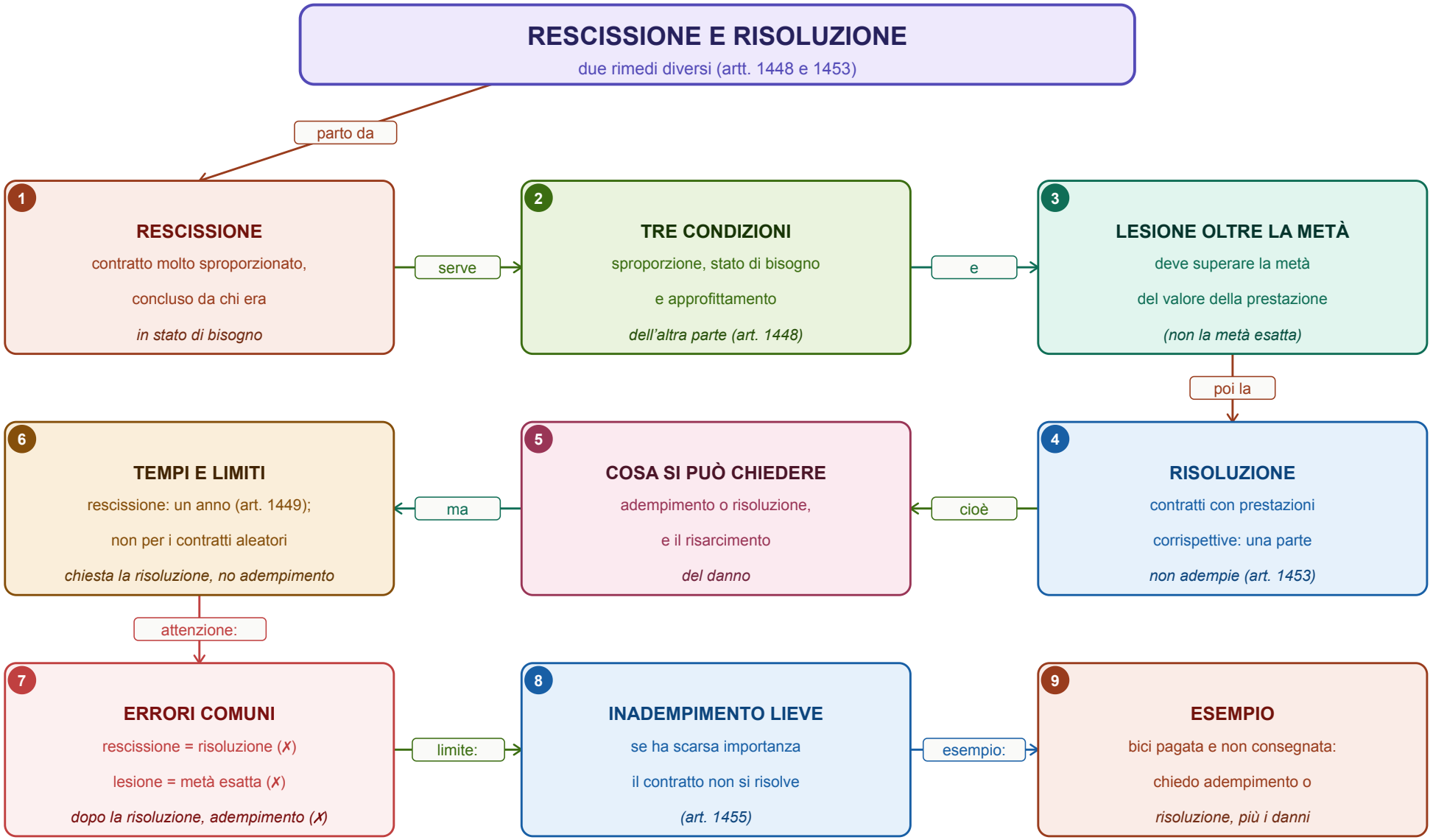
Mappa 6 di 8 · L’annullabilità



Connessioni chiave

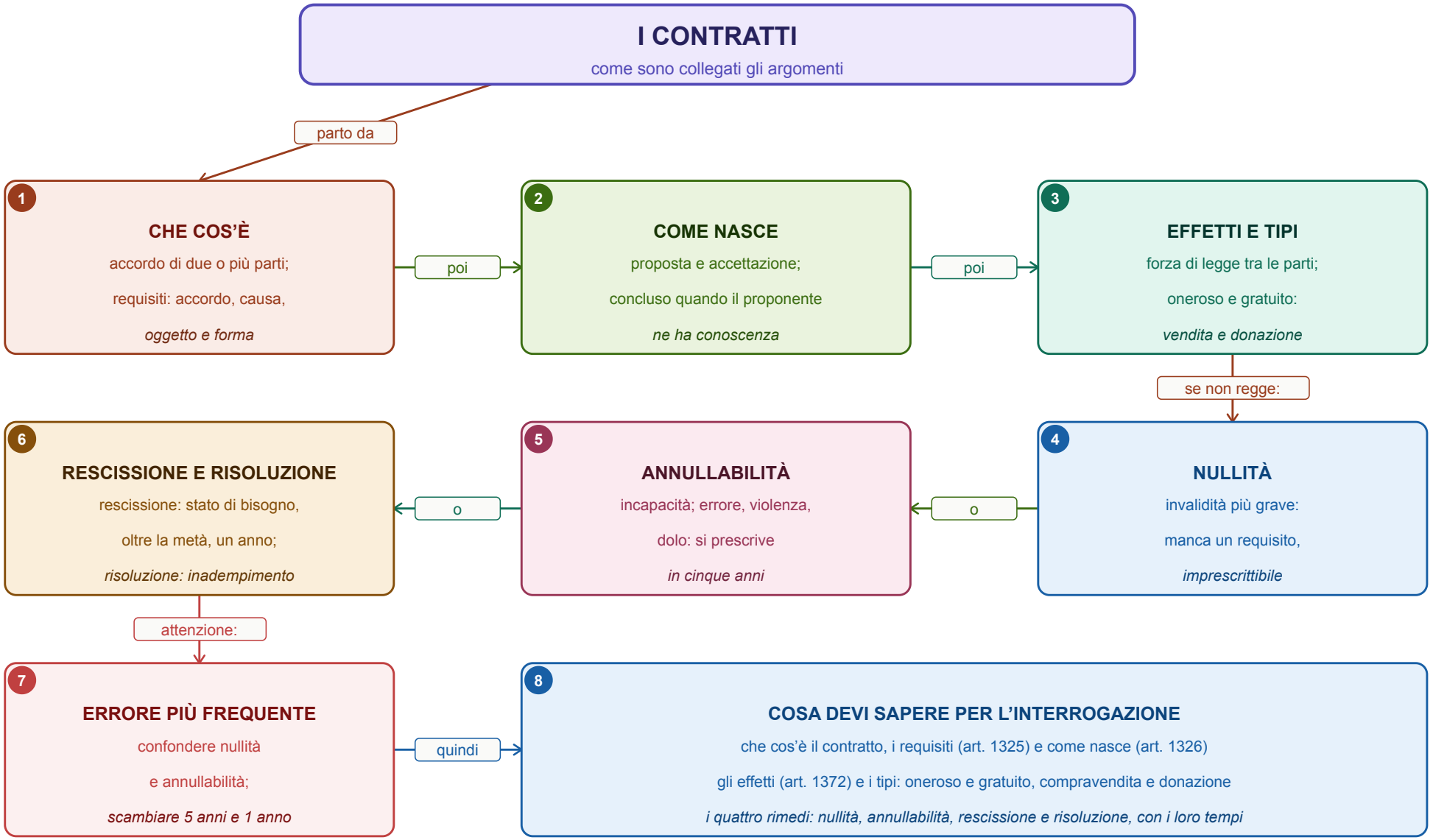
→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ Annullabile per incapacità (2) o per un vizio del consenso (3): errore (4), violenza (5), dolo (6).
→ L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni (8), che partono da momenti diversi (9).

Mappa 7 di 8 · Rescissione e risoluzione



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ Rescissione: sproporzione, stato di bisogno e approfittamento (1-2), lesione oltre la metà (3).
→ Risoluzione: inadempimento nei contratti corrispettivi (4); si può chiedere adempimento o risoluzione e il risarcimento (5).



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 8: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ Il contratto (1) nasce da proposta e accettazione (2) e produce i suoi effetti (3).
→ Se non regge: nullità (4), annullabilità (5), rescissione e risoluzione (6): attenzione a non confonderle (7).